

TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 2
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 227/2025/HS-ST
Ngày: 24-9-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 2 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Bình

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Hồng Phúc

Bà Phạm Thị Ngọc Dương

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Quang – Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân Khu vực 2 – Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 – Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Lê Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân Khu vực 2 – Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 432/2025/TLST-HS ngày 19 tháng 6 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 179/2025/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 8 năm 2025 đối với bị cáo:

Phạm Tư H; Sinh năm 1994 tại Lâm Đồng; Nơi thường trú và cư trú: Thôn N, xã N, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng (nay là Thôn N, xã N, tỉnh Lâm Đồng); Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Thế H1 và bà Lâm Thị N; Có vợ và 01 con sinh năm 2024; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. (Có mặt).

Bị hại:

1. Chị Vũ Hoàng Uyên P (đã chết)

Người đại diện hợp pháp: Ông Vũ Văn H2 và bà Hoàng Thị Diệu H3; Địa chỉ: D, khu phố T, phường T, thành phố D, tỉnh Bình Dương (nay là phường D, Thành phố Hồ Chí Minh). (Vắng mặt)

2. Anh Vũ Lê Việt N1, sinh năm 2005; Địa chỉ: D P, phường H, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng (nay là phường S, tỉnh Cần Thơ). (Vắng mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Ông Vũ Văn H2, sinh năm 1972; Địa chỉ: D, khu phố T, phường T, thành

phố D, tỉnh Bình Dương (nay là phường D, Thành phố Hồ Chí Minh). (Vắng mặt)

2. Công ty TNHH T3

Địa chỉ: A đường số B, phường T, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường T, Thành phố Hồ Chí Minh).

Người đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Văn T. (Vắng mặt)

3. Ông Nguyễn Việt T1, sinh năm 1964; Địa chỉ: Số I, đường H, khóm F, phường F, thành phố S, tỉnh Sóc Trăng (nay là phường S, tỉnh Cần Thơ). (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 16 giờ 10 phút ngày 18 tháng 10 năm 2024, Phạm Tư H điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 51D-362.81 kéo theo rơ moóc biển số 51R-312.96, lưu thông trên đường A theo hướng từ đường L về Quốc lộ A. Khi đến giao lộ giữa Quốc lộ A và đường A, thuộc phường L, thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh, H điều khiển xe chuyển hướng rẽ phải về phía cầu vượt T. Trong quá trình chuyển hướng, do không đảm bảo an toàn, góc phải của cản trước xe ô tô đầu kéo đã va chạm vào phía sau bên trái của xe mô tô biển số 83H4-0809 do anh Vũ Lê Việt N1 điều khiển đang lưu thông cùng chiều bên phải. Tiếp đó, phần giữa bên phải của rơ moóc 51R-312.96 va chạm vào phía sau bên trái xe mô tô biển số 61N2-8882 do chị Vũ Hoàng Uyên P điều khiển cũng đang lưu thông cùng chiều bên phải. Hậu quả, sau khi xảy ra va chạm, anh N1 ngã xuống đường và bị xây xát nhẹ. Chị P ngã vào gầm xe ô tô, bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đ và đã tử vong sau đó.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H, Phạm Tư H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Kết quả khám nghiệm hiện trường:

- Hiện trường là giao lộ Quốc lộ A và đường A, phường L, thành phố T. Quốc lộ A có dải phân cách cây xanh cố định, mỗi chiều có 02 làn đường và 01 làn đường hỗn hợp.

- Sử dụng trụ điện ký hiệu TQL1AT73AC trên lề phải Quốc lộ A làm điểm cố định và lề phải hướng cầu vượt Linh X về cầu vượt T làm chuẩn.

- Vết máu (vị trí số 1): kích thước 70x60cm, tâm vết máu đo vào điểm cố định là 6,90m.

- Xe mô tô biển số 83H4-0809 (vị trí số 2): ngã bên phải. T2 trực bánh trước cách lề chuẩn 4m40, cách điểm cố định 6,60m. T2 trực bánh sau cách lề chuẩn 4m20, cách điểm cố định 5,90m.

- Xe mô tô biển số 61N2-8882 (vị trí số 3): ngã bên trái. T2 trực bánh trước cách lề chuẩn 4m20, cách điểm cố định 6,50m. T2 trực bánh sau cách điểm cố định 7,90m.

- Xe ô tô đầu kéo 51D-362.81 và rơ moóc 51R-312.96: đỗ xéo trên Quốc lộ A. T2 trục bánh trước bên phải cách lề chuẩn 9,50m, cách điểm cố định 22,40m. T2 trục bánh sau cùng bên phải rơ moóc cách lề chuẩn 6,70m, cách điểm cố định 10,30m.

Kết luận giám định dấu vết của Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Dấu vết trượt xước, mất sơn màu đỏ và trắng ở góc phải cản trước xe ô tô 51D-362.81 phù hợp với dấu vết trượt xước, bám chất màu đỏ và trắng phía sau bên trái xe mô tô 83H4-0809.

- Dấu vết ở giữa bên phải rơ moóc 51R-312.96 (trượt sạch bụi, rách đề can, in hình dạng vân vải trên các bánh xe) phù hợp với dấu vết phía sau bên trái xe mô tô 61N2-8882 (trượt xước, bề vỡ ốp nhựa, cụm đèn).

- Bánh xe bên phải các trục 1, 2, 3 của rơ moóc phù hợp đã cán qua người nạn nhân.

- Không phát hiện dấu vết va chạm giữa hai xe mô tô 83H4-0809 và 61N2-8882.

Kết luận giám định pháp y tử thi đối với chị Vũ Hoàng Uyên P của Phòng K Công an Thành phố H:

- Nguyên nhân chết: Chết do đa chấn thương.

- Thương tích bên ngoài: Xây xát da vùng vai, sườn, bụng, hông trái kích thước 52x29cm; Rách da dưới vú trái 1,2x1,8cm và hông trái 3x2cm; Bầm tụ máu lưng phải 47x10cm; Bầm tụ máu mông phải 21x20cm có dạng vân bánh xe; Rách da vùng bẹn và tầng sinh môn phải 31x12cm.

- Thương tích bên trong: Tụ máu cơ liên sườn, cơ bụng trái, cơ thắt lưng hai bên; Gãy cung sau xương sườn 4, 5 bên phải và 1, 2, 3, 4 bên trái; Gãy phức tạp xương chậu hai bên, tách rời khớp cùng chậu trái; Rách mạch thần kinh, gân, cơ vùng chậu; Dập xuất huyết hai phổi; Vỡ cơ hoành trái, vỡ gan, vỡ lách, rách tụy, tụ máu hố thận hai bên.

- Xét nghiệm: Trong máu không tìm thấy cồn và ma túy. Có chứa C và A (P).

Kết quả xét nghiệm cồn và ma túy:

- Đối với Phạm Tư H: Kết quả đo nồng độ cồn là 0,0 mg/dl , kết quả xét nghiệm ma túy là âm tính.

- Đối với anh Vũ Lê Việt N1: Kết quả đo nồng độ cồn là 0,0 mg/dl , kết quả xét nghiệm ma túy là âm tính.

Dữ liệu điện tử được thu thập từ camera hành trình phía trước và trong cabin xe ô tô đầu kéo 51D-362.81 ghi nhận một phần diễn biến vụ tai nạn thể hiện phù hợp với nội dung vụ án.

Vật chứng trong vụ án: 01 Giấy phép lái xe số 790140015382 mang tên Phạm Tư H. (Lưu kèm hồ sơ)

Về xử lý vật chứng:

- Đối với xe ô tô đầu kéo biển số 51D-362.81 (nhãn hiệu HYUNDAI, màu đỏ, số máy D6CAEJ266664, số khung KMEFC18SPEC078270) và rơ moóc biển số 51R-312.96 (nhãn hiệu JUNTONG, màu xanh, số khung LA9BC40JXH0JTC661): Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh chủ sở hữu và ra Quyết định xử lý, trả lại các phương tiện cùng giấy tờ cho chủ sở hữu là Công ty TNHH T3.

- Đối với xe mô tô biển số 83H4-0809 (nhãn hiệu FUSINXSTAR, màu đỏ đen, số máy JC35E0107036, số khung RLHJC35026Y017009): Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh chủ sở hữu và ra Quyết định xử lý, trả lại phương tiện cùng giấy tờ cho anh V Lê Việt N1, được chủ sở hữu là ông Nguyễn Việt T1 ủy quyền.

- Đối với xe mô tô biển số 61N2-8882 (nhãn hiệu Honda, màu xanh đen, số máy HC09E6096040, số khung RLHHC09086Y096080): Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh chủ sở hữu và ra Quyết định xử lý, trả lại phương tiện cùng giấy tờ cho chủ sở hữu là ông Vũ Văn H2.

Về dân sự, bồi thường thiệt hại:

- Đối với gia đình bị hại Vũ Hoàng Uyên P: Anh Nguyễn Văn T, đại diện được ủy quyền của Công ty TNHH T3, đã bồi thường số tiền 215.000.000 đồng. Bị can Phạm Tư Hoan đã bồi thường số tiền 180.000.000 đồng. Gia đình chị P đã có đơn bãi nại và cam kết không có thắc mắc, khiếu nại gì khác.

- Đối với bị hại Vũ Lê Việt N1: Anh Nguyễn Văn T, đại diện được ủy quyền của Công ty TNHH T3, đã bồi thường tiền viện phí 2.000.000 đồng. Anh N1 đã có đơn bãi nại, từ chối giám định thương tích và cam kết không có thắc mắc, khiếu nại gì khác.

Cáo trạng số 407/CT-VKSTPTĐ ngày 16/6/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức (nay là Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 – Thành phố Hồ Chí Minh truy tố Phạm Tư H về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với Phạm Tư H về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 260; Điều 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt Phạm Tư H mức án tù 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 03 năm đến 04 năm; Không áp dụng hình phạt bổ sung; Về bồi thường thiệt hại: Bị hại nhận tiền bồi thường và không yêu cầu gì khác nên không xem xét.

Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng; Bị cáo không có ý kiến tranh luận với luận tội của Kiểm sát viên và không tự bào

chữa; Bị cáo nói lời sau cùng biết lỗi của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Tư H khai nhận vào lúc khoảng 16 giờ 10 phút ngày 18 tháng 10 năm 2024, Phạm Tư H điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 51D-362.81 kéo theo rơ moóc biển số 51R-312.96, lưu thông trên đường A theo hướng từ đường L về Quốc lộ A. Khi đến giao lộ giữa Quốc lộ A và đường A, thuộc phường L, thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh (nay là phường L, thành phố Hồ Chí Minh), chuyển hướng rẽ phải về phía cầu vượt T. Trong quá trình chuyển hướng, do không đảm bảo an toàn đã gây ra vụ tai nạn giao thông hậu quả làm chị Vũ Hoàng Uyên P chết, anh Vũ Lê Việt N1 bị xây xát. Hành vi của bị cáo vi phạm Điều 15 luật Giao thông đường bộ, là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông. Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, phạm tội với lỗi vô ý. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, người làm chứng, vật chứng thu giữ, kết luận giám định, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, phù hợp với sự thật khách quan của vụ án đủ cơ sở kết luận bị cáo đã phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

[3] Như vậy quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức (nay là Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 2 – Thành phố Hồ Chí Minh) đối với bị cáo Phạm Tư H về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng của bị hại, xâm phạm đến an toàn giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh xã hội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ cần phải xử lý nghiêm minh bị cáo trước pháp luật vì vậy, có một mức án nghiêm khắc nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo nói riêng và đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, phạm tội lần đầu, chưa tiền án tiền sự, bị hại có đơn xin bãi nại cho

bị cáo được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[7] Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, căn cứ vào nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy không cần bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù xem xét cho bị cáo hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự, Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo nói riêng và đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung.

[8] Về bồi thường thiệt hại:

- Đối với gia đình bị hại chị Vũ Hoàng Uyên P: Anh Nguyễn Văn T, đại diện được ủy quyền của Công ty TNHH T3, đã bồi thường số tiền 215.000.000 đồng. Bị cáo Phạm Tư H đã bồi thường số tiền 180.000.000 đồng và không có yêu cầu bồi thường thiệt hại nên Hội đồng xét xử không xem xét.

- Đối với anh Vũ Lê Việt N1: Anh Nguyễn Văn T, đại diện được ủy quyền của Công ty TNHH T3, đã bồi thường tiền viện phí 2.000.000 đồng và không có yêu cầu bồi thường thiệt hại nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[9] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xem xét không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[10] Về các biện pháp tư pháp: Không có.

[11] Về xử lý vật chứng: Trả lại 01 Giấy phép lái xe số 790140015382 cho bị cáo Phạm Tư H. (Lưu kèm hồ sơ)

- Đối với xe ô tô đầu kéo biển số 51D-362.81 (nhãn hiệu HYUNDAI, màu đỏ, số máy D6CAEJ266664, số khung KMEFC18SPEC078270) và rơ moóc biển số 51R-312.96 (nhãn hiệu JUNTONG, màu xanh, số khung LA9BC40JXH0JTC661): Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh chủ sở hữu và ra Quyết định xử lý, trả lại các phương tiện cùng giấy tờ cho chủ sở hữu là Công ty TNHH T3 là có căn cứ.

- Đối với xe mô tô biển số 83H4-0809 (nhãn hiệu FUSINXSTAR, màu đỏ đen, số máy JC35E0107036, số khung RLHJC35026Y017009): Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh chủ sở hữu và ra Quyết định xử lý, trả lại phương tiện cùng giấy tờ cho anh V Lê Việt N1, được chủ sở hữu là ông Nguyễn Việt T1 ủy quyền là có căn cứ

- Đối với xe mô tô biển số 61N2-8882 (nhãn hiệu Honda, màu xanh đen, số máy HC09E6096040, số khung RLHHC09086Y096080): Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác minh chủ sở hữu và ra Quyết định xử lý, trả lại phương tiện cùng giấy tờ cho chủ sở hữu là ông Vũ Văn H2 là có căn cứ

[12] Về các vấn đề khác: Đối với anh Vũ Lê Việt N1 và chị Vũ Hoàng Uyên P, kết quả điều tra xác định cả hai đều có giấy phép lái xe hợp lệ và điều khiển xe đúng quy định, do đó không có lỗi.

[13] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2025;

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Tư H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

1. Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2025:

Xử phạt Phạm Tư H 01 (Một) năm 06 (S) tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (Ba) năm tính từ ngày tuyên án;

Giao bị cáo Phạm Tư H cho Ủy ban nhân dân xã N, tỉnh Lâm Đồng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp bị cáo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án này và tổng hợp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự.

2. Áp dụng Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Trả lại 01 Giấy phép lái xe số 790140015382 cho bị cáo Phạm Tư H.

3. Áp dụng Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Phạm Tư H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Áp dụng Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần bản án sơ thẩm có liên quan đến quyền lợi,

nghĩa vụ trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

5. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- TAND TP. Hồ Chí Minh;
- VKSND TP. Hồ Chí Minh;
- VKSND Khu vực 2 – TP. Hồ Chí Minh;
- THADS Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trại giam và bị cáo;
- Bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Thái Bình